主題精選：聽證 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 聽證
發布日期: 2019-03-21
內文
何謂聽證？試述土地徵收、土地重劃及都市更新要求舉辦聽證之規定？
【解答】
• (一) 聽證之意義：舉行聽證應依行政程序法規定辦理。由行政機關首長或其指定人員為主持
人；主持人應本中立公正之立場，主持聽證。當事人於聽證時，得陳述意見，提出證據，並與
對方作言詞論辯。聽證應作成紀錄，主管機關應就全部陳述與調查事實及證據之結果，並斟酌
全部聽證紀錄，說明採納及不採納之理由，作成核定。
• (二) 相關規定：
1. 土地徵收：土地徵收條例第10條第3項規定：「特定農業區經行政院核定為重大建設須辦理
徵收者，若有爭議，應依行政程序法舉行聽證。」
2. 土地重劃：
3. 獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第27條第1項及第2項規定：「直轄市或縣(市)主管機關
受理申請核准實施市地重劃後，應檢送重劃計畫書草案，通知土地所有權人及已知之利害
關係人舉辦聽證，通知應於聽證期日十五日前為之，並於機關公告欄及網站公告，公告期
間自通知之日起，不得少於十五日。直轄市或縣(市)主管機關應以合議制方式審議第二十
五條第一項申請案件，並應以公開方式舉行聽證，斟酌全部聽證之結果，說明採納及不採
納之理由，作成准駁之決定。經審議符合規定者，應核准實施市地重劃，核准處分書應連
同重劃計畫書、聽證會紀錄及合議制審議紀錄，送達重劃範圍全體土地所有權人及已知之
利害關係人，並於機關公告欄及網站公告；不予核准實施市地重劃者，應敘明理由駁
回。」
4. 農村社區土地重劃條例第6條第1項規定：「直轄市或縣（市）主管機關依前條規定選定重
劃區後，先徵詢農村社區更新協進會之意見，辦理規劃，依規劃結果擬訂重劃計畫書、
圖，並邀集土地所有權人及有關人士等舉辦聽證會，修正重劃計畫書、圖，經徵得區內私
有土地所有權人過半數，而其所有土地面積超過區內私有土地總面積半數之同意，報經中

央主管機關核定後，於重劃區所在地鄉（鎮、市、區）公所之適當處所公告三十日；公告
期滿實施之。」
3. 都市更新：都市更新條例第33條第1項規定：「各
級主管機關依前條規定核定發布實施都市更新事業
計畫前，除有下列情形之一者外，應舉行聽證；各
級主管機關應斟酌聽證紀錄，並說明採納或不採納
之理由作成核定：一、於計畫核定前已無爭議。
二、依第四條第一項第二款或第三款以整建或維護
方式處理，經更新單元內全體土地及合法建築物所
有權人同意。三、符合第三十四條第二款或第三款
之情形。四、依第四十三條第一項但書後段以協議
合建或其他方式實施，經更新單元內全體土地及合
法建築物所有權人同意。」
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下